Публичная оферта

на оказание информационно-консультационных услуг по программе перехода из Python-разработки в Go-разработку

Дата публикации: 03.09.2026 г.

Внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей Оферты. Если вы не согласны с каким-либо из ее положений, не совершайте оплату и не акцептуйте Оферту.

1. Общие положения

1.1. Индивидуальный предприниматель Щербак Антон Остапович (далее — Исполнитель) настоящей публичной офертой (далее — Оферта) предлагает дееспособному физическому лицу, ранее получавшему у Исполнителя услуги по направлению Python-разработки либо отдельно допущенному Исполнителем к программе перехода из Python в Go, заключить договор оказания информационно-консультационных услуг на условиях, изложенных в Оферте. Лицо, надлежащим образом акцептовавшее Оферту, далее именуется Заказчик. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Стороны, а по отдельности — Сторона.

1.2. Договор, заключенный путем акцепта Оферты (далее — Договор), заключается в электронной форме, не требует составления единого документа, подписанного Сторонами, и имеет юридическую силу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Акцептом Оферты является зачисление на расчетный счет Исполнителя либо платежного агента оплаты первой части Услуг, предусмотренной п. 4.2.1 Оферты, в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей либо в ином уменьшенном размере, отдельно согласованном Сторонами в порядке п. 4.5.1 Оферты.

Акцепт совершается посредством персональной формы оплаты или платежной ссылки, предоставленной Исполнителем на Платформе либо через официальный канал связи. Перечисление денежных средств иным способом без предоставленной Исполнителем возможности акцепта само по себе не признается акцептом; ошибочно поступившие средства возвращаются плательщику в разумный срок после их идентификации.

Если платеж внесен третьим лицом в интересах Заказчика, Заказчиком признается лицо, указанное в заявке, форме оплаты, профиле на Платформе или переписке Сторон в качестве получателя Услуг.

Совершая акцепт, Заказчик принимает Оферту в полном объеме, включая условия:

- о стоимости первой части Услуг в размере 30 000 рублей;
- о результативном компоненте стоимости второй части Услуг в размере 100% расчетной суммы ежемесячного вознаграждения при Новом Трудоустройстве в сфере Go-разработки;
- о том, что результативный компонент оплачивается сверх стоимости первой части Услуг;
- о порядке и сроках оплаты;
- об обязанностях по предоставлению Статусных отчетов, сведений и документов;
- о Контрольном периоде;
- об исключении из расчета Офферов и процессов отбора на позиции или проекты с использованием Go, возникших до акцепта, кроме случаев их предварительного раскрытия и письменного согласования;
- о порядке приостановления оказания Услуг.

Последующие платежи по Договору являются исполнением уже заключенного Договора и не образуют отдельного акцепта.

1.4. Возможность акцепта Оферты предоставляется Исполнителем пользователям внутренней Платформы, соответствующим условиям Программы перехода из Python в Go. Предоставление персональной формы оплаты или платежной ссылки подтверждает допуск Заказчика к Программе. Исполнитель вправе до акцепта не предоставлять форму оплаты, прекратить возможность ее использования или отозвать Оферту.

1.5. Совершая акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что является полностью дееспособным физическим лицом и обладает всеми необходимыми правами для заключения и исполнения Договора.

Заказчик в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе акцептовать Оферту и самостоятельно действовать в рамках исполнения Договора только при наличии предварительного письменного согласия законного представителя. Такое согласие должно прямо охватывать заключение Договора и принятие предусмотренных им денежных обязательств.

1.6. Совершая акцепт Оферты, Заказчик подтверждает, что:

- ознакомился с Офертой до совершения оплаты;

- понимает содержание, предмет, порядок оказания Услуг и критерии признания профессиональной деятельности Новым Трудоустройством;
- понимает, что стоимость Договора при Новом Трудоустройстве в сфере Go-разработки составляет 30 000 рублей плюс 100% расчетной суммы ежемесячного вознаграждения;
- понимает порядок определения расчетной суммы ежемесячного вознаграждения и сроки внесения платежей;
- до акцепта сообщил Исполнителю об Исходной профессиональной деятельности, полученных или принятых Офферах и незавершенных процессах отбора на позиции или проекты с использованием Go либо подтверждает их отсутствие;
- получил возможность задать Исполнителю вопросы об условиях Оферты;
- предоставляет достоверные контактные данные;
- полностью и безоговорочно принимает условия Оферты.

1.7. Предметом Договора является оказание информационно-консультационных услуг, направленных на предоставление Заказчику информации, рекомендаций, обратной связи и организационного сопровождения при переходе от профессионального профиля Python-разработчика к Go-разработке, подготовке к поиску работы по Go-направлению, изменении профессионального позиционирования, прохождении собеседований и начале новой оплачиваемой профессиональной деятельности в сфере Go-разработки.

В рамках Договора Исполнитель не реализует образовательную программу, не проводит промежуточную или итоговую аттестацию, не присваивает Заказчику квалификацию, разряд, класс или категорию и не выдает документы об образовании и (или) квалификации.

Использование на сайте Исполнителя, на Платформе, в переписке или информационных материалах слов «обучение», «ученик», «выпускник», «наставник», «ментор», «менторство», «домашнее задание» и иных аналогичных выражений носит описательный характер и само по себе не изменяет предмет Договора.

1.8. В Оферте используются следующие термины.

«Программа перехода из Python в Go», «Программа» или «Сопровождение перехода» — предусмотренный Договором комплекс информационно-консультационных услуг для Заказчика, имеющего подготовку или профессиональный опыт в Python/backend-разработке и намеревающегося перейти к профессиональной деятельности в сфере Go-разработки. По решению Исполнителя к Программе может быть допущено иное лицо, обладающее достаточной базовой подготовкой.

«Предыдущий договор» — ранее заключенный между Исполнителем и Заказчиком договор об оказании информационно-консультационных услуг по направлению Python-разработки либо иной договор Исполнителя, исполнение которого может пересекаться с настоящим Договором.

«Рабочий день» — день, который не является субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Платформа» — используемая Исполнителем информационная система для организации оказания Услуг, предоставления материалов, фиксации результатов, взаимодействия с Заказчиком и ведения Статусных отчетов, доступ к которой предоставляется Заказчику Исполнителем.

«Стартовый пакет» — совокупность результатов первой части Услуг, включающая:

- предоставление или восстановление доступа к предусмотренному Программой разделу Платформы и актуальным материалам по Go-разработке и переходу из Python в Go;
- первичный анализ текущей профессиональной ситуации Заказчика, его опыта в Python/backend-разработке, уровня подготовки по Go, предоставленного резюме и заявленной цели перехода;
- индивидуальная письменная карта перехода из Python в Go, содержащая рекомендации по приоритетам, пробелам и дальнейшему плану работы в рамках Программы.

Стартовый пакет считается предоставленным после одновременного выполнения следующих условий:

- Заказчику предоставлен технически работоспособный доступ к предусмотренному Программой разделу Платформы;
- Заказчику направлены индивидуальные письменные рекомендации либо предоставлен доступ к ним на Платформе;
- Исполнитель направил Заказчику юридически значимое уведомление о предоставлении Стартового пакета с указанием позволяющих его идентифицировать ссылок, файлов или разделов Платформы.

Если для подготовки индивидуальных рекомендаций необходимы сведения или материалы Заказчика, срок подготовки исчисляется с момента предоставления полного объема запрошенных сведений и материалов.

«Карьерный пакет» — совокупность подготовленных с учетом актуальных сведений Заказчика и цели Трудоустройства в сфере Go-разработки индивидуализированных результатов второй части Услуг, включающая:

- индивидуальные рекомендации по составлению или корректировке резюме для позиций Go-разработчика, включая корректное представление релевантного опыта Python/backend-разработки;
- индивидуальные рекомендации по профессиональному позиционированию и самопрезентации при переходе из Python в Go;
- индивидуальный план поиска работы и прохождения собеседований на позиции, соответствующие критериям Нового Трудоустройства.

Общие информационные материалы, типовые шаблоны, записи групповых мероприятий и рекомендации, не индивидуализированные с учетом сведений о Заказчике, сами по себе не признаются Карьерным пакетом.

Карьерный пакет считается предоставленным только после одновременного выполнения следующих условий:

- Заказчику направлены все перечисленные в настоящем определении результаты либо предоставлен доступ к ним на Платформе;
- Исполнитель направил Заказчику юридически значимое уведомление о предоставлении Карьерного пакета;
- в уведомлении перечислены входящие в Карьерный пакет результаты и указаны ссылки, наименования файлов или иные сведения, позволяющие их идентифицировать.

Если для подготовки Карьерного пакета необходимы сведения или материалы Заказчика, срок его подготовки исчисляется с момента предоставления Заказчиком полного объема запрошенных сведений и материалов.

«Исходная профессиональная деятельность» — оплачиваемая профессиональная деятельность, которую Заказчик фактически осуществляет на дату акцепта Оферты независимо от используемых технологий, включая деятельность в сфере Python-разработки, деятельность по трудовому или гражданско-правовому договору, в качестве индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо через контролируемое Заказчиком юридическое лицо.

«Оффер» — адресованное Заказчику предложение работодателя или заказчика работ (услуг) о начале оплачиваемой профессиональной деятельности, которая по условиям предложения при ее фактическом начале могла бы соответствовать критериям Нового Трудоустройства, содержащее сведения о предполагаемой должности или характере деятельности, размере либо порядке определения вознаграждения и предполагаемой дате начала деятельности.

Наименование, форма и способ направления предложения не имеют значения. Оффером может признаваться в том числе предложение, зафиксированное в электронной переписке или в информационной системе работодателя.

«Предшествующий процесс отбора» — процесс взаимодействия Заказчика с потенциальным работодателем или заказчиком, начатый до акцепта Оферты в отношении вакансии, роли или проекта, которые могут соответствовать критериям Нового Трудоустройства, и включающий хотя бы одно из следующих событий: отклик, направление резюме, контакт с рекрутером, выполнение тестового задания, прохождение интервью, получение или обсуждение Оффера.

«Новое Трудоустройство» или «Трудоустройство» — начало Заказчиком после даты начала оказания второй части Услуг новой оплачиваемой профессиональной деятельности в сфере разработки программного обеспечения с использованием языка программирования Go, в том числе:

- на основании трудового договора;
- на основании гражданско-правового договора;
- в качестве индивидуального предпринимателя;
- в качестве плательщика налога на профессиональный доход;
- путем выполнения работ или оказания услуг через юридическое лицо, участником или контролирующим лицом которого является Заказчик, если вознаграждение такому юридическому лицу выплачивается за деятельность, лично осуществляемую Заказчиком;
- на основании договора, регулируемого иностранным правом;
- в результате внутреннего перевода, изменения должности, роли, проекта или иного существенного изменения трудовой функции у текущего работодателя, если язык программирования Go становится основной либо одной из существенно необходимых технологий при выполнении новой трудовой функции;
- посредством фактического допуска к выполнению оплачиваемой работы или оказанию услуг до оформления письменного договора.

Продолжение, продление или переоформление Исходной профессиональной деятельности без существенного изменения должности, трудовой функции или характера деятельности не признается Новым Трудоустройством. В частности, не признаются Новым Трудоустройством продолжение работы по Python-профилю, выполнение отдельных задач на Go, участие в пилотном проекте, самостоятельное изучение Go, повышение вознаграждения, выплата премии, изменение грейда без существенного изменения трудовой функции или продление срока действующего договора.

Деятельность признается соответствующей сфере Go-разработки, если язык программирования Go является основной либо одной из существенно необходимых технологий при исполнении Заказчиком трудовой функции, работ или услуг. Само по себе упоминание Go среди необязательных, вспомогательных или альтернативных технологий в описании вакансии либо эпизодическое использование Go не является достаточным основанием.

Источник вакансии, способ получения Оффера, участие или отсутствие участия Исполнителя в подборе конкретной вакансии, самостоятельное обращение Заказчика к работодателю, рекомендация третьего лица или непосредственное обращение работодателя к Заказчику не влияют на признание события Новым Трудоустройством.

Не признается Новым Трудоустройством деятельность:

- по Офферу, полученному или принятому до акцепта Оферты;
- возникшая непосредственно в результате Предшествующего процесса отбора;
- уже осуществлявшаяся Заказчиком на дату акцепта либо ранее учтенная при определении стоимости услуг по Предыдущему договору.

Исключения допускаются, если до акцепта Заказчик письменно раскрыл Исполнителю соответствующий Оффер или Предшествующий процесс отбора, а Исполнитель через официальный канал связи прямо подтвердил, что последующее начало такой деятельности будет учитываться как Новое Трудоустройство по настоящему Договору.

«Дата Трудоустройства» — первый день фактического выполнения Заказчиком оплачиваемой работы или оказания услуг в рамках Нового Трудоустройства. Если Заказчик был фактически допущен к работе или оказанию услуг раньше даты, указанной в письменном договоре, Датой Трудоустройства признается дата фактического допуска.

«Активный поиск работы» — этап оказания второй части Услуг, связанный с поиском профессиональной деятельности в сфере Go-разработки и начинающийся с наиболее раннего из следующих событий:

- направления Исполнителем Заказчику уведомления о переходе к Активному поиску работы;
- направления Заказчиком первого отклика на вакансию, предполагающую использование Go, после начала оказания второй части Услуг;
- размещения, обновления или активации Заказчиком резюме в целях поиска работы в сфере Go-разработки после начала оказания второй части Услуг;
- начала взаимодействия Заказчика с потенциальным работодателем или заказчиком в отношении соответствующей вакансии, роли или проекта;
- прохождения Заказчиком первого собеседования на соответствующую вакансию после начала оказания второй части Услуг.

«Контрольный период» — период:

- оказания второй части Услуг;
- продолжительностью три календарных месяца после окончания оказания второй части Услуг в соответствии с п. 3.1.15, п. 3.1.16 или п. 4.7.3 Оферты.

В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика либо по соглашению Сторон Контрольный период продолжается в течение трех календарных месяцев после прекращения Договора, если к дате прекращения выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- с даты начала оказания второй части Услуг прошло не менее одного календарного месяца и Заказчику был предоставлен Карьерный пакет;
- до прекращения Договора Заказчик получил или принял Оффер;
- до прекращения Договора Заказчик участвовал в незавершенном процессе отбора на конкретную вакансию.

Если Контрольный период сохраняется исключительно по основанию участия Заказчика в незавершенном процессе отбора, он применяется только к Трудоустройству, которым непосредственно завершился соответствующий процесс отбора.

Если ни одно из перечисленных условий не выполнено, Контрольный период заканчивается одновременно с прекращением Договора.

«Статусный запрос» — юридически значимое сообщение Исполнителя, в котором:

- прямо указано, что сообщение является Статусным запросом по Договору;
- перечислены запрашиваемые сведения или документы;
- установлен срок ответа не менее пяти Рабочих дней;
- указаны предусмотренные Договором последствия непредоставления ответа.

«Статусный отчет» — предоставляемая Заказчиком информация о текущем статусе получения Услуг и поиска работы в сфере Go-разработки, наличии откликов, собеседований, Офферов, Трудоустройства и размере вознаграждения.

«Неактивность Заказчика» — неисполнение Заказчиком обязанности предоставить сведения, документы, материалы или ответ после истечения дополнительного срока, предоставленного Исполнителем в соответствии с п. 3.6.2 Оферты.

1.9. Настоящий Договор является самостоятельным по отношению к Предыдущему договору.

1.9.1. Заключение настоящего Договора не прекращает и не изменяет денежные и иные обязательства Сторон, ранее возникшие по Предыдущему договору, если Стороны письменно не согласовали иное.

1.9.2. Денежные средства, уплаченные по Предыдущему договору, не засчитываются в счет стоимости Услуг по настоящему Договору, а платежи по настоящему Договору не засчитываются в счет Предыдущего договора, если иное прямо не согласовано Сторонами.

1.9.3. Один и тот же Оффер или одно и то же Трудоустройство не могут одновременно служить основанием для начисления результативного компонента по настоящему Договору и по Предыдущему договору. Если одно событие формально подпадает под условия обоих договоров, оно учитывается по Предыдущему договору, при условии что по нему сохраняется основание для определения или пересчета стоимости; по настоящему Договору такое событие не учитывается, если Стороны до его наступления письменно не согласовали иное. Если соответствующее событие не образует основания для определения или пересчета стоимости по Предыдущему договору, оно оценивается по настоящему Договору в общем порядке.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-консультационные услуги в рамках Программы перехода из Python в Go, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги на условиях Договора.

2.2. Оказание Услуг осуществляется в онлайн-формате и может включать:

- предоставление доступа к информационным материалам, базе знаний, Платформе, Telegram-боту и иным информационным ресурсам;
- предоставление письменных и устных консультаций и рекомендаций;
- анализ профессиональной ситуации Заказчика, переносимых компетенций Python/backend-разработки, пробелов в подготовке по Go, резюме, позиционирования и стратегии поиска работы;
- проверку практических заданий по Go-разработке и предоставление обратной связи;
- организацию групповых и индивидуальных онлайн-конференций;
- подготовку и предоставление индивидуализированных результатов Услуг, включая Стартовый пакет и Карьерный пакет;
- информационно-консультационное сопровождение Заказчика при переходе из Python в Go, поиске работы, прохождении собеседований и после Нового Трудоустройства.

2.3. Заказчик самостоятельно обеспечивает наличие устройства, программного обеспечения, учетных записей и доступа к сети Интернет, необходимых для получения Услуг. Минимально необходимая скорость интернет-соединения составляет 1 Мбит/с, если для конкретного сервиса Исполнителем не указаны иные технические требования.

2.4. Акт оказанных услуг по результатам оказания Услуг либо отдельной части Услуг не составляется и не подписывается, если иное не согласовано Сторонами или не установлено законодательством Российской Федерации.

Факт, дата и объем оказания Услуг могут подтверждаться:

- техническими журналами Платформы;
- сведениями о предоставлении доступа к материалам и информационным ресурсам;
- перепиской Сторон;
- календарями и записями проведения онлайн-конференций;
- направленными Заказчику файлами, сообщениями и иными результатами Услуг;
- результатами проверки практических заданий;
- иными допустимыми доказательствами.

Для целей оперативной приемки отдельная Услуга или результат Услуг считаются принятыми Заказчиком без замечаний, если Исполнитель не получил мотивированные письменные возражения в течение семи календарных дней:

- с даты доставки уведомления о предоставлении доступа или отдельного результата Услуг;
- с даты проведения индивидуальной онлайн-конференции;
- с даты окончания соответствующего календарного месяца — в отношении непрерывно предоставляемого доступа и права участия в групповых мероприятиях.

Возражение должно содержать описание конкретной непредоставленной Услуги, недостающего результата или выявленного несоответствия условиям Договора.

Отсутствие возражений в указанный срок не лишает Заказчика прав, предоставленных законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении недостатков, которые объективно не могли быть выявлены в момент приемки.

2.5. В части предоставления доступа к материалам, информационным ресурсам, групповым мероприятиям и права Заказчика требовать предусмотренные Договором индивидуальные консультационные услуги Договор является договором с исполнением по требованию в соответствии со ст. 429.4 ГК РФ.

В течение срока действия Договора отсутствие запросов Заказчика, непосещение им групповых мероприятий, неиспользование материалов или иных доступных возможностей само по себе не свидетельствует о неоказании Услуг Исполнителем.

Настоящий пункт не ограничивает право Заказчика отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется

3.1.1. Довести до сведения Заказчика необходимую информацию об Услугах, стоимости, порядке оплаты и Исполнителе.

3.1.2. Оказывать Услуги в предусмотренные Договором сроки и в соответствии с описанием Услуг.

3.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, в порядке, предусмотренном разделом 5 Оферты.

3.1.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обработке и защите персональных данных.

3.1.5. Оказывать Услуги на профессиональном уровне, основываясь на практическом опыте и знаниях Исполнителя и (или) привлеченных им лиц.

3.1.6. Действовать добросовестно и разумно, использовать при оказании Услуг профессиональные знания и практический опыт, а также учитывать предоставленные Заказчиком сведения, его опыт в Python/backend-разработке, уровень подготовки по Go и заявленные цели.

Предоставляемые Исполнителем рекомендации носят консультационный характер. Окончательные решения о направлении откликов, содержании направляемых работодателям документов, участии в собеседованиях, принятии Оффера, прекращении Исходной профессиональной деятельности и начале новой профессиональной деятельности Заказчик принимает самостоятельно.

3.1.7. Направить Заказчику ссылку на форму оплаты либо иные платежные реквизиты.

3.1.8. Услуги состоят из двух частей:

- первая часть Услуг — предоставление Стартового пакета;
- вторая часть Услуг — текущее информационно-консультационное сопровождение Заказчика до Нового Трудоустройства и после него в предусмотренном Договором объеме.

3.1.9. Предоставить Заказчику технически работоспособный доступ к предусмотренному Программой разделу Платформы и доступным в рамках Программы материалам не позднее двадцати четырех часов после поступления оплаты первой части Услуг, если иной срок письменно не согласован Сторонами.

3.1.10. После получения от Заказчика полного объема необходимых исходных сведений и материалов провести первичный анализ его профессиональной ситуации, опыта в Python/backend-разработке, текущего уровня подготовки по Go, резюме и заявленной цели перехода, а также предоставить индивидуальную письменную карту перехода в разумный срок, но не позднее пяти Рабочих дней.

Если мотивированные возражения Заказчика подтверждают отсутствие одного или нескольких обязательных элементов Стартового пакета либо объективное несоответствие предоставленного результата условиям Договора, Исполнитель предоставляет недостающий элемент или исправленный результат не позднее пяти Рабочих дней.

3.1.11. Обязательство Исполнителя по оказанию первой части Услуг считается исполненным с момента предоставления Заказчику полного Стартового пакета в соответствии с определением, установленным п. 1.8 Оферты.

Неознакомление Заказчика с предоставленными материалами, непредоставление сведений, необходимых для индивидуального анализа, либо частичное использование доступа не свидетельствуют об оказании тех индивидуализированных элементов Стартового пакета, которые фактически не были предоставлены.

3.1.12. В дополнение к правам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель предоставляет Заказчику право потребовать безусловный возврат денежных средств, уплаченных за первую часть Услуг, в течение семи календарных дней с даты доставки Заказчику уведомления о предоставлении первоначального доступа к предусмотренному Программой разделу Платформы.

Для получения возврата Заказчик направляет Исполнителю юридически значимое уведомление одним из способов, предусмотренных разделом 11 Оферты.

Возврат осуществляется в течение десяти календарных дней с даты доставки соответствующего уведомления тем же способом, которым была произведена оплата, а при технической невозможности — по банковским реквизитам, предоставленным Заказчиком.

По истечении указанного семидневного срока Заказчик сохраняет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и разделом 10 Оферты. Расчеты при таком отказе производятся с учетом фактически оказанных к дате отказа Услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов.

3.1.13. Вторая часть Услуг начинает оказываться со дня, следующего за днем предоставления Заказчику первоначального доступа, предусмотренного п. 3.1.9 Оферты.

3.1.14. До Нового Трудоустройства Исполнитель в рамках второй части Услуг обязуется:

- предоставить Заказчику доступ к Telegram-чату, созданному для обсуждения содержания материалов, получения информации и коммуникации с Исполнителем, привлеченными им лицами и другими заказчиками. Доступ предоставляется до момента окончания оказания Услуг и может быть ограничен только в порядке, предусмотренном п. 3.2.3, п. 3.2.4 и разделом 3.6 Оферты;
- предоставить Заказчику доступ к базе знаний, содержащей информационные и видеоматериалы по Go-разработке, переходу из Python в Go и поиску работы. Доступ предоставляется до момента окончания оказания Услуг. Доступ к самостоятельно используемым материалам не прекращается исключительно по причине Неактивности Заказчика или нарушения им правил общения в Telegram-чате;
- предоставить Заказчику доступ к Telegram-боту и (или) Платформе, функционал которых направлен на организацию оказания Услуг, содействие в изучении материалов, ведение Статусных отчетов и взаимодействие Сторон. Интерактивный функционал может быть приостановлен в случаях и порядке, предусмотренных Договором;
- организовывать не более двух групповых онлайн-конференций в неделю продолжительностью не более одного часа каждая с целью разбора материалов по Go-разработке, обсуждения вопросов с собеседований, составления резюме, развития навыков самопрезентации и ответов на вопросы участников;
- по запросу Заказчика организовать не более десяти индивидуальных онлайн-конференций продолжительностью не более сорока пяти минут каждая;
- по запросу Заказчика организовать не более трех индивидуальных онлайн-конференций продолжительностью не более девяноста минут каждая для проведения имитационного собеседования;
- уведомлять Заказчика о дате и времени запланированной онлайн-конференции не позднее чем за один календарный день, кроме случаев изменения времени по соглашению участников либо возникновения обстоятельств, которые Исполнитель не мог разумно предвидеть;
- по запросу Заказчика предоставлять индивидуальные рекомендации по составлению и корректировке резюме для позиций Go-разработчика;
- по запросу Заказчика предоставлять индивидуальные рекомендации по профессиональному позиционированию и самопрезентации при переходе из Python в Go;
- по запросу Заказчика предоставлять обратную связь по пройденному собеседованию на позицию, соответствующую Go-направлению, в письменном или аудиоформате. Количество таких запросов ограничено тремя в течение срока действия Договора;
- указывать Заказчику материалы по Go-разработке и смежным темам, рекомендуемые к изучению;
- в разумный срок проверять выполненные Заказчиком практические задания по Go-разработке;
- в разумный срок отвечать на вопросы Заказчика по предмету Договора, заданные в предусмотренном Исполнителем канале связи;

- после начала Активного поиска работы и получения от Заказчика всех необходимых исходных сведений и материалов подготовить и предоставить Заказчику Карьерный пакет для поиска работы в сфере Go-разработки в разумный срок, но не позднее десяти Рабочих дней. Если мотивированные возражения Заказчика подтверждают отсутствие одного или нескольких обязательных элементов Карьерного пакета, Исполнитель предоставляет недостающий элемент или исправленный результат не позднее пяти Рабочих дней;
- оказывать информационно-консультационное содействие Заказчику в поиске работы в сфере Go-разработки, не гарантируя Новое Трудоустройство как результат оказания Услуг.

3.1.15. Оказание второй части Услуг заканчивается при наступлении наиболее раннего из следующих событий:

- истечение четырех календарных месяцев с Даты Трудоустройства;
- истечение пяти календарных месяцев с даты начала оказания второй части Услуг, если Новое Трудоустройство Заказчика не произошло.

Срок, установленный настоящим пунктом, изменяется с учетом согласованной приостановки по разделу 3.5 и приостановки по причине Неактивности Заказчика в пределах, предусмотренных разделом 3.6 Оферты.

3.1.16. После истечения срока оказания второй части Услуг, установленного п. 3.1.15 Оферты, срок оказания второй части Услуг продлевается на семь календарных дней без увеличения стоимости, если до окончания текущего срока ни одна из Сторон не направила другой Стороне уведомление о непродлении.

При отсутствии такого уведомления каждое последующее продление также осуществляется на семь календарных дней без увеличения стоимости.

Любая из Сторон вправе не позднее чем за один календарный день до окончания текущего периода направить уведомление о том, что следующее продление не производится. В таком случае оказание второй части Услуг заканчивается в последний день текущего периода.

Непродление Договора на следующий дополнительный период не является односторонним отказом Исполнителя от уже начавшегося периода оказания Услуг.

3.1.17. В течение четырех календарных месяцев с Даты Трудоустройства Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационную поддержку путем:

- предоставления в разумный срок ответов на вопросы Заказчика, относящиеся к началу и осуществлению профессиональной деятельности в сфере Go-разработки;
- организации не более одной групповой онлайн-конференции в неделю продолжительностью не более одного часа для обмена опытом и обсуждения вопросов, возникающих после Трудоустройства;
- организации по запросу Заказчика не более трех индивидуальных онлайн-конференций продолжительностью не более тридцати минут каждая для обсуждения индивидуальных вопросов, возникающих после Трудоустройства.

3.1.18. Количественные лимиты индивидуальных Услуг, установленные Договором, применяются ко всему периоду оказания второй части Услуг, включая дополнительные недельные периоды и повторное сопровождение по разделу 4.7 Оферты, и не начинают исчисляться заново, если Стороны письменно не согласовали иное.

3.2. Исполнитель вправе

3.2.1. Получать от Заказчика сведения, документы и материалы, которые объективно необходимы и соразмерны целям надлежащего оказания Услуг, определения стоимости Услуг, проверки исполнения Договора, разграничения настоящего и Предыдущего договора и защиты законных интересов Исполнителя.

3.2.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без дополнительного согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора в предусмотренных законом пределах.

3.2.3. Не приступать к оказанию первой части Услуг до поступления предусмотренной Договором предварительной оплаты.

В случае просрочки оплаты результативного компонента стоимости второй части Услуг Исполнитель направляет Заказчику уведомление о наличии задолженности и предоставляет дополнительный срок не менее пяти календарных дней для ее погашения.

Если задолженность не погашена в дополнительный срок, Исполнитель вправе до момента ее погашения приостановить:

- проведение индивидуальных онлайн-конференций;
- проверку практических заданий;
- предоставление индивидуальной обратной связи;
- ответы на индивидуальные вопросы;

- интерактивный функционал Платформы и Telegram-бота;
- информационную поддержку после Трудоустройства.

Период приостановления по причине просрочки оплаты включается в срок оказания Услуг и не изменяет Дату Трудоустройства, Контрольный период и сроки исполнения уже возникших денежных обязательств.

Доступ к самостоятельно используемым материалам не прекращается исключительно по причине просрочки оплаты результативного компонента.

3.2.4. Ограничить участие Заказчика в Telegram-чатах, онлайн-конференциях или иных интерактивных сервисах в случае нарушения правил, предусмотренных п. 3.3.11 Оферты.

Ограничение должно быть соразмерно характеру нарушения и по общему правилу применяется после направления предупреждения и предоставления Заказчику возможности прекратить нарушение.

Без предварительного предупреждения ограничение может быть применено в случае:

- размещения информации, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации;
- угроз, травли или грубых оскорблений;
- распространения персональных данных третьих лиц;
- передачи третьим лицам учетных данных или доступа к материалам;
- действий, создающих угрозу безопасности Платформы, других информационных ресурсов или их пользователей;
- повторного нарушения после ранее направленного предупреждения.

Нарушение правил общения само по себе не является основанием для прекращения доступа к самостоятельно используемым и ранее оплаченным материалам, если нарушение не связано с незаконным распространением материалов, передачей доступа третьим лицам или угрозой информационной безопасности.

3.2.5. По запросу Заказчика или по собственной инициативе организовывать дополнительные мероприятия и предоставлять дополнительные рекомендации без увеличения стоимости Услуг. Предоставление дополнительного объема в отдельном случае не изменяет установленные Договором обязательные объемы Услуг.

3.2.6. В период оказания второй части Услуг и в течение Контрольного периода направлять Заказчику плановый Статусный запрос не чаще одного раза в тридцать календарных дней.

Ограничение по периодичности не применяется к дополнительным и уточняющим Статусным запросам, направляемым в связи с:

- непредоставлением Заказчиком очередного Статусного отчета;
- получением Заказчиком Оффера;
- предполагаемым или наступившим Трудоустройством;
- прекращением Трудоустройства;
- необходимостью установить, относится ли Оффер или процесс отбора к Предшествующему процессу отбора;
- необходимостью разграничить обязательства по настоящему и Предыдущему договорам;
- выявлением противоречий между предоставленными Заказчиком сведениями;
- получением Исполнителем законным способом сведений, противоречащих ранее предоставленному Статусному отчету.

3.2.7. Запрашивать у Заказчика один или несколько документов в минимально необходимом объеме для подтверждения:

- наличия или отсутствия Оффера;
- даты начала процесса отбора и его связи с Предшествующим процессом отбора;
- факта и Даты Трудоустройства;
- характера выполняемой деятельности;
- размера и порядка определения вознаграждения;
- прекращения Трудоустройства;
- исполнения обязательств по Предыдущему договору в той мере, в которой это необходимо для исключения двойного начисления.

К таким документам могут относиться:

- сведения о трудовой деятельности, включая СТД-СФР;
- Оффер;
- трудовой договор, гражданско-правовой договор или относящаяся к предмету запроса выписка из него;

- приказ, уведомление или сообщение о приеме на работу;
- переписка с работодателем, заказчиком или рекрутером, позволяющая определить дату начала процесса отбора;
- сообщение работодателя или заказчика о начале либо прекращении деятельности;
- расчетный листок или справка о доходах;
- акт, счет, чек плательщика налога на профессиональный доход;
- выписка из информационной системы работодателя;
- иной документ, содержащий необходимые для исполнения Договора сведения.

Заказчик вправе скрыть сведения, не относящиеся к предмету запроса, в соответствии с п. 3.3.14 Оферты.

3.2.8. В случаях и порядке, предусмотренных разделом 3.6 Оферты, приостанавливать оказание индивидуальных и интерактивных Услуг, исполнение которых невозможно или существенно затруднено вследствие Неактивности Заказчика.

3.2.9. Фиксировать факт, дату и объем оказания Услуг с помощью технических журналов Платформы, истории предоставления доступов, переписки, календарей мероприятий, записей консультаций, результатов проверки заданий и иных законно полученных доказательств.

3.2.10. Использовать законно полученные общедоступные сведения исключительно в объеме, необходимом для проверки исполнения Заказчиком обязательств по Договору, определения стоимости Услуг, разграничения настоящего и Предыдущего договоров и защиты законных интересов Исполнителя.

Исполнитель не вправе для получения таких сведений обходить технические ограничения доступа, получать несанкционированный доступ к учетным записям, выдавать себя за другое лицо или использовать иные незаконные способы.

3.3. Заказчик обязуется

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией об оказании Услуг, размещенной в предусмотренных Договором каналах связи.

3.3.2. Оплачивать Услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

3.3.3. Предоставлять Исполнителю полные и достоверные сведения, документы и материалы, которые объективно необходимы для оказания Услуг, определения их стоимости, проверки исполнения Договора и разграничения настоящего и Предыдущего договоров, в сроки, прямо установленные Договором или соответствующим Статусным запросом.

Исполнитель указывает предусмотренную Договором цель запроса сведений или документов. Заказчик не обязан предоставлять сведения в объеме, явно превышающем цель соответствующего запроса.

3.3.4. До акцепта Оферты сообщить Исполнителю через форму на Платформе или официальный канал связи:

- об Исходной профессиональной деятельности, включая фактическое использование Python, Go и иных основных технологий;
- о полученных или принятых Офферах на позиции, роли или проекты, предполагающие использование Go;
- обо всех незавершенных Предшествующих процессах отбора на позиции, роли или проекты, предполагающие использование Go;
- о возникших и неисполненных денежных обязательствах по Предыдущему договору.

Если сведения изменились до даты акцепта, Заказчик обязан актуализировать их до совершения оплаты. Отсутствие сообщения означает подтверждение Заказчиком отсутствия соответствующих обстоятельств.

3.3.5. Использовать Услуги, учетные записи и предоставленные доступы исключительно лично, если иное письменно не согласовано с Исполнителем.

3.3.6. Соблюдать требования конфиденциальности и правила использования результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренные разделами 5 и 6 Оферты.

3.3.7. Выполнять практические задания по Go-разработке и иные согласованные действия, объективно необходимые для индивидуального сопровождения, в разумные сроки, сообщенные Исполнителем заранее. Невыполнение таких действий может повлиять на возможность и срок оказания зависящих от них индивидуальных Услуг.

3.3.8. Ответить на Статусный запрос и предоставить запрошенные сведения и документы в течение пяти Рабочих дней с момента его доставки, если в самом запросе не установлен более продолжительный срок.

3.3.9. Уведомить Исполнителя:

- о получении Оффера — в течение трех Рабочих дней;
- о принятии Оффера — в течение трех Рабочих дней;
- о заключении договора с работодателем или заказчиком — в течение трех Рабочих дней;

- о фактическом начале оплачиваемой деятельности — в течение трех Рабочих дней.

Документальное подтверждение факта, Даты Трудоустройства и размера вознаграждения предоставляется в течение пяти Рабочих дней с Даты Трудоустройства либо с даты получения соответствующего документа, если он был получен позднее.

3.3.10. Обязанности, предусмотренные п. 3.3.8, п. 3.3.9, п. 3.3.12 и п. 3.3.13 Оферты, действуют в течение срока оказания второй части Услуг и всего Контрольного периода.

3.3.11. Во время участия в онлайн-конференциях, Telegram-чатах и иных интерактивных сервисах соблюдать следующие правила:

- не размещать информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации;
- не разжигать национальную, расовую, религиозную или иную вражду;
- не проявлять дискриминацию и нетерпимость;
- не использовать угрозы, травлю, грубые оскорбления и систематическую ненормативную лексику;
- не распространять заведомо ложные сведения, способные причинить вред другим участникам;
- не распространять персональные данные третьих лиц без законного основания;
- не размещать спам и рекламу без согласования с Исполнителем;
- не передавать третьим лицам учетные данные и доступ к закрытым ресурсам;
- не совершать действий, создающих угрозу безопасности информационных систем и их пользователей.

3.3.12. После начала Активного поиска работы и до Трудоустройства либо окончания Контрольного периода не реже одного раза в семь календарных дней заполнять Статусный отчет о поиске работы в сфере Go-разработки на Платформе, если соответствующий функционал предоставлен Исполнителем. При отсутствии изменений Заказчик указывает, что изменения отсутствуют.

3.3.13. Предоставлять полные и достоверные сведения и не совершать действий, направленных на сокрытие:

- Оффера или Трудоустройства;
- работодателя или заказчика;
- характера деятельности;
- размера или порядка определения вознаграждения;
- Исходной профессиональной деятельности;
- даты начала процесса отбора и его связи с Предшествующим процессом отбора;
- обстоятельств, позволяющих определить применимый договор при пересечении настоящего и Предыдущего договоров.

Предоставляя Статусный отчет об отсутствии Оффера или Трудоустройства, Заказчик подтверждает достоверность таких сведений и понимает, что Исполнитель полагается на них при продолжении оказания Услуг и определении их стоимости.

3.3.14. Заказчик вправе скрыть в предоставляемых документах сведения, которые непосредственно не относятся к исполнению Договора, в том числе:

- банковские реквизиты;
- адрес места жительства;
- паспортные данные;
- собственноручные подписи;
- персональные данные третьих лиц;
- коммерческую тайну работодателя или заказчика, не относящуюся к предмету проверки.

После скрытия сведений должны оставаться доступными данные, позволяющие определить:

- наименование работодателя или заказчика;
- вид заключенных отношений;
- должность или характер деятельности Заказчика;
- дату начала процесса отбора, если она относится к предмету запроса;
- дату начала или прекращения деятельности;
- размер либо порядок определения вознаграждения;
- относимость документа к Заказчику.

Если скрытие сведений объективно не позволяет проверить соответствующее обстоятельство, Исполнитель вправе запросить иной документ или выписку, подтверждающую то же обстоятельство без раскрытия избыточных сведений.

3.3.15. В случае прекращения Трудоустройства до окончания двух календарных месяцев с Даты Трудоустройства уведомить об этом Исполнителя и предоставить подтверждающие документы в срок,

установленный п. 4.7.1 Оферты, если Заказчик намерен воспользоваться правом на приостановление оплаты и возобновление сопровождения.

3.4. Заказчик вправе

3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий Договора.

3.4.2. Получать предусмотренные Договором Услуги в пределах установленных сроков и количественных лимитов.

3.4.3. Задавать вопросы по предмету Договора и получать ответы в предусмотренных Исполнителем каналах связи.

3.4.4. Направлять мотивированные возражения относительно объема и качества оказанных Услуг.

3.4.5. Отказаться от дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 10 Оферты и законодательством Российской Федерации.

3.5. Приостановление по объективным причинам

3.5.1. Стороны вправе по взаимному соглашению приостановить оказание Услуг в связи с объективными обстоятельствами, временно препятствующими участию Заказчика в Программе, включая болезнь, сессию, переезд и иные сопоставимые обстоятельства.

3.5.2. Соглашение о приостановлении оформляется путем обмена юридически значимыми сообщениями способами, предусмотренными разделом 11 Оферты, и должно содержать дату начала и дату окончания приостановления.

3.5.3. Общий срок приостановления по настоящему разделу не может превышать тридцати календарных дней, если Стороны прямо не согласовали более продолжительный срок.

3.5.4. Исполнитель вправе запросить документ, подтверждающий наличие и продолжительность объективного обстоятельства, без требования раскрытия избыточной информации, в частности медицинского диагноза.

3.5.5. Срок оказания второй части Услуг продлевается на согласованный период приостановления.

3.5.6. Приостановление по настоящему разделу:

- не изменяет Дату Трудоустройства;
- не исключает обязанность уведомить Исполнителя об Оффере или Трудоустройстве;
- не переносит сроки исполнения денежных обязательств, возникших до начала приостановления, если Стороны письменно не согласовали иное.

3.6. Неактивность Заказчика и приостановление оказания Услуг

3.6.1. Если Заказчик в установленный срок не исполнил обязанность ответить на Статусный запрос, предоставить Статусный отчет, сведения, документы или материалы, необходимые для продолжения индивидуального сопровождения, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о необходимости восстановить взаимодействие.

3.6.2. В уведомлении Исполнитель:

- указывает неисполненную обязанность;
- предоставляет дополнительный срок не менее трех Рабочих дней;
- перечисляет Услуги, которые могут быть приостановлены;
- указывает предполагаемую дату начала приостановления.

3.6.3. Если нарушение не устранено в дополнительный срок, Исполнитель направляет Заказчику отдельное уведомление о приостановлении и вправе приостановить в указанном в уведомлении объеме только те индивидуальные и интерактивные Услуги, оказание которых невозможно или существенно затруднено вследствие Неактивности Заказчика, в том числе:

- проверку практических заданий;
- проведение индивидуальных онлайн-конференций;
- проведение имитационных собеседований;
- предоставление индивидуальной обратной связи;
- ответы на индивидуальные вопросы;
- участие Заказчика в интерактивных чатах;
- интерактивный функционал Платформы и Telegram-бота.

Доступ к материалам, которые могут использоваться Заказчиком самостоятельно, в связи исключительно с Неактивностью Заказчика не прекращается.

3.6.4. Приостановление начинается с даты доставки Заказчику уведомления о приостановлении либо с более поздней даты, указанной в уведомлении.

3.6.5. Период приостановления по причине Неактивности Заказчика не включается в пятимесячный срок оказания второй части Услуг, предусмотренный п. 3.1.15 Оферты.

Общая продолжительность исключаемого из срока оказания Услуг периода приостановления по причине Неактивности Заказчика не может превышать шестидесяти календарных дней.

3.6.6. После истечения шестидесяти календарных дней исчисление срока оказания второй части Услуг возобновляется автоматически независимо от того, восстановил ли Заказчик взаимодействие.

Заказчик вправе восстановить получение индивидуальных и интерактивных Услуг в пределах оставшегося срока Договора после устранения соответствующего нарушения.

3.6.7. Исполнитель возобновляет индивидуальное сопровождение не позднее трех Рабочих дней после получения необходимых сведений и документов.

3.6.8. Приостановление оказания Услуг по причине Неактивности Заказчика:

- не считается расторжением Договора;
- не является односторонним отказом Исполнителя от Договора;
- не означает отказ Заказчика от Договора;
- само по себе не подтверждает факт Трудоустройства;
- не изменяет Дату Трудоустройства;
- не переносит сроки оплаты результативного компонента, возникшие до начала приостановления;
- не прекращает обязанности Заказчика, относящиеся к Офферу, Трудоустройству, Статусным отчетам и предоставлению документов;
- не прекращает обязанность по оплате уже оказанных Услуг;
- влияет на срок оказания второй части Услуг только в пределах и порядке, установленных п. 3.6.5 и п. 3.6.6 Оферты.

3.6.9. Групповые мероприятия, состоявшиеся в период приостановления, индивидуально для Заказчика повторно не проводятся.

3.6.10. Если Заказчик документально подтвердит, что отсутствие взаимодействия было вызвано объективными обстоятельствами, Стороны вправе оформить соответствующий период как согласованную приостановку по разделу 3.5 Оферты.

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость Услуг

4.1.1. Стоимость первой части Услуг составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Указанная стоимость уплачивается за предоставление Стартового пакета и не является авансом в счет результативного компонента стоимости второй части Услуг.

4.1.2. Стоимость второй части Услуг определяется в форме результативного компонента, размер которого зависит от наступления Нового Трудоустройства в сфере Go-разработки и расчетной суммы ежемесячного вознаграждения Заказчика.

4.1.3. В случае Нового Трудоустройства в сфере Go-разработки результативный компонент стоимости второй части Услуг составляет 100% (Сто процентов) расчетной суммы ежемесячного вознаграждения Заказчика.

Новое Трудоустройство является предусмотренным Договором условием определения переменной стоимости второй части Услуг, а не гарантированным результатом, обязанностью Исполнителя подобрать конкретную вакансию или агентским вознаграждением за действия конкретного работодателя.

4.1.4. Результативный компонент оплачивается дополнительно к стоимости первой части Услуг и не уменьшается на сумму 30 000 рублей, уплаченную за первую часть Услуг.

Таким образом, общая стоимость Услуг при Новом Трудоустройстве определяется по формуле:

30 000 рублей + 100% расчетной суммы ежемесячного вознаграждения Заказчика при Новом Трудоустройстве в сфере Go-разработки.

Минимальный размер результативного компонента Договором не устанавливается.

Если Новое Трудоустройство не произошло в период, установленный п. 4.1.10 Оферты, результативный компонент не возникает, а общая стоимость Услуг ограничивается стоимостью фактически оказанной первой части Услуг и иными суммами, подлежащими оплате в соответствии с законом при прекращении Договора.

4.1.5. Расчетная сумма ежемесячного вознаграждения определяется следующим образом:

1) при Трудоустройстве на основании трудового договора учитываются:

- должностной оклад;
- гарантированные ежемесячные надбавки;
- гарантированные ежемесячные доплаты;
- гарантированные ежемесячные премии;
- иные гарантированные ежемесячные выплаты, непосредственно связанные с выполнением трудовой функции.

Указанные выплаты учитываются после удержания обязательных налогов, подлежащих уплате непосредственно Заказчиком;

2) при Трудоустройстве на основании гражданско-правового договора или договора, регулируемого иностранным правом, учитывается предусмотренное договором среднее ежемесячное вознаграждение после уплаты обязательных налогов, непосредственно относящихся к доходу Заказчика;

3) если гражданско-правовым договором установлена общая стоимость работ или услуг за определенный срок без указания ежемесячного вознаграждения, среднее ежемесячное вознаграждение определяется путем деления общей стоимости договора после обязательных налогов на продолжительность договора в календарных днях и умножения полученного результата на 30,4;

4) при деятельности Заказчика в качестве индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход либо через контролируемое им юридическое лицо учитывается средняя ежемесячная сумма вознаграждения, начисляемая за лично выполняемые Заказчиком работы или услуги, после уплаты обязательного налога с соответствующего дохода, но без вычета личных и хозяйственных расходов Заказчика;

5) при внутреннем переводе учитывается гарантированное ежемесячное вознаграждение Заказчика после такого перевода;

6) при почасовой, сдельной, проектной или иной переменной системе оплаты первоначальный расчет производится на основании условий договора, Оффера или суммы, начисленной за первые тридцать календарных дней деятельности. После получения сведений о фактически начисленном вознаграждении производится окончательный расчет;

7) негарантированные премии, разовые выплаты и иные переменные выплаты, начисленные за первые четыре календарных месяца после Даты Трудоустройства и непосредственно связанные с выполнением работы или оказанием услуг, суммируются после удержания обязательных налогов и делятся на четыре. Полученный результат добавляется к расчетной сумме ежемесячного вознаграждения;

8) не включаются в расчет:

- документально подтвержденное возмещение расходов Заказчика;
- командировочные расходы;
- компенсация использования оборудования или имущества Заказчика;
- выплаты в связи с причинением вреда здоровью;
- иные выплаты, не являющиеся вознаграждением за выполнение работы или оказание услуг.

Если представленный документ содержит сумму вознаграждения до удержания налогов и точный размер суммы после налогов не может быть определен на дату первоначального расчета, Исполнитель производит предварительный расчет исходя из применимой к соответствующему доходу ставки обязательного налога. После получения расчетного листка, справки о доходах или иного достаточного документа производится окончательный расчет.

4.1.6. Если вознаграждение установлено в иностранной валюте:

- гарантированное вознаграждение пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на Дату Трудоустройства;
- переменные и разовые выплаты пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату их начисления.

4.1.7. Размер стоимости второй части Услуг определяется непосредственно условиями Оферты и наступлением предусмотренных ею обстоятельств.

Для возникновения обязанности по оплате не требуется заключение дополнительного соглашения или подтверждение расчета со стороны Заказчика.

Исполнитель направляет Заказчику расчет стоимости второй части Услуг не позднее пяти Рабочих дней после получения достаточных сведений.

Расчет должен содержать:

- Дату Трудоустройства;

- размер расчетной суммы ежемесячного вознаграждения;
- сведения, на основании которых выполнен расчет;
- размер результативного компонента;
- сумму и сроки каждого платежа.

Заказчик вправе направить мотивированные возражения и подтверждающие документы. Направление возражений не приостанавливает оплату бесспорной части задолженности.

4.1.8. Если факт Трудоустройства подтвержден совокупностью законно полученных доказательств, но Заказчик не предоставил сведения, позволяющие определить точный размер вознаграждения, Исполнитель вправе произвести предварительный расчет на основании минимального размера вознаграждения, достоверно подтвержденного имеющимися документами и сведениями, в том числе:

- нижней границы вознаграждения, прямо указанной в Оффере или договоре;
- суммы, фактически начисленной или выплаченной Заказчику за первые тридцать календарных дней деятельности;
- иной суммы, прямо и однозначно следующей из законно полученных доказательств.

После предоставления достаточных документов производится окончательный расчет:

- положительная разница оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 4.2.5 Оферты;
- излишне уплаченная сумма возвращается или засчитывается в счет следующего платежа в порядке, предусмотренном п. 4.2.5 Оферты;
- если документы подтверждают отсутствие Нового Трудоустройства, требование об оплате результативного компонента отменяется, а излишне уплаченные суммы возвращаются Заказчику в течение десяти календарных дней.

Если имеющиеся доказательства не позволяют определить даже минимально подтвержденную сумму вознаграждения, размер результативного компонента устанавливается после получения достаточных сведений. Это не освобождает Заказчика от обязанности предоставить предусмотренные Договором сведения и документы.

Само по себе непредоставление документов или отсутствие ответа на Статусный запрос без иных доказательств не признается безусловным доказательством Трудоустройства.

4.1.9. Несвоевременное уведомление Исполнителя о Трудоустройстве не изменяет Дату Трудоустройства и первоначальные сроки оплаты.

Если на дату выявления Трудоустройства срок одного или нескольких платежей уже наступил, такие суммы признаются просроченными с первоначально установленной даты платежа и подлежат добровольной оплате в течение десяти календарных дней с даты доставки Заказчику расчета и требования Исполнителя.

4.1.10. Новое Трудоустройство влечет возникновение результативного компонента, если оно произошло:

- в период оказания второй части Услуг;
- в течение Контрольного периода.

Если до окончания Контрольного периода Заказчик получил или принял Оффер либо участвовал в незавершенном процессе отбора на конкретную вакансию, который впоследствии непосредственно завершился Трудоустройством у того же работодателя на ту же или существенно аналогичную должность, такое Трудоустройство учитывается при условии, что Дата Трудоустройства наступила не позднее шестидесяти календарных дней после окончания Контрольного периода.

Сам факт прохождения в прошлом собеседования у соответствующего работодателя без непосредственной связи между соответствующим процессом отбора и последующим Трудоустройством не является основанием для применения настоящего пункта.

Ограничения, связанные с Исходной профессиональной деятельностью, Предшествующим процессом отбора и Предыдущим договором, применяются независимо от сроков, установленных настоящим пунктом.

4.1.11. Оффер, полученный или принятый до акцепта Оферты, а также Трудоустройство, которым непосредственно завершился Предшествующий процесс отбора, не образуют результативного компонента по настоящему Договору, кроме случая, когда до акцепта:

- Заказчик полностью и достоверно раскрыл Исполнителю соответствующие обстоятельства;
- Исполнитель через официальный канал связи прямо подтвердил, что такое последующее Трудоустройство будет учитываться по настоящему Договору.

Сокрытие Заказчиком Оффера или Предшествующего процесса отбора не изменяет предусмотренные настоящим пунктом критерии Нового Трудоустройства, но может повлечь ответственность за доказанные убытки, непосредственно вызванные предоставлением недостоверных сведений.

4.1.12. До акцепта Оферты Исполнитель доводит до сведения Заказчика в форме оплаты либо непосредственно рядом со ссылкой на Оферту следующую информацию:

- стоимость первой части Услуг — 30 000 рублей;
- размер результативного компонента — 100% расчетной суммы ежемесячного вознаграждения при Новом Трудоустройстве в сфере Go-разработки;
- указание на то, что результативный компонент оплачивается сверх стоимости первой части Услуг;
- отсутствие минимального размера результативного компонента;
- порядок определения расчетной суммы ежемесячного вознаграждения;
- количество и сроки платежей;
- правило об исключении Офферов и процессов отбора, возникших до акцепта, если иное прямо не согласовано до акцепта.

Пример расчета:

при Новом Трудоустройстве в сфере Go-разработки с расчетной суммой ежемесячного вознаграждения 250 000 рублей результативный компонент составляет 250 000 рублей и оплачивается двумя равными платежами по 125 000 рублей. Общая стоимость первой и второй частей Услуг составляет 280 000 рублей.

Пример носит пояснительный характер. При расхождении между примером и формулой применяется формула, установленная настоящим разделом.

4.2. Порядок оплаты

4.2.1. Стоимость первой части Услуг в размере 30 000 рублей оплачивается на условиях 100% предоплаты.

4.2.2. Результативный компонент оплачивается двумя равными платежами:

- первый платеж — не позднее истечения одного календарного месяца с Даты Трудоустройства;
- второй платеж — не позднее истечения двух календарных месяцев с Даты Трудоустройства.

Каждый платеж составляет 50% результативного компонента.

Срок платежа наступает в календарный день, соответствующий Дате Трудоустройства. Если в соответствующем месяце такого календарного дня нет, срок платежа наступает в последний календарный день месяца.

Размеры платежей округляются до копеек. Разница, возникшая вследствие округления, учитывается во втором платеже.

4.2.3. Если ранее не сообщенное Трудоустройство выявлено после наступления срока одного или нескольких платежей, просроченные суммы подлежат добровольной оплате в течение десяти календарных дней с даты доставки расчета и требования Исполнителя.

Предоставленный срок для добровольного исполнения не изменяет первоначальную дату возникновения просрочки.

4.2.4. Если на дату первоначального расчета имеются достаточные сведения только для предварительного определения расчетной суммы ежемесячного вознаграждения, платежи рассчитываются исходя из предварительной суммы с последующей сверкой в порядке п. 4.2.5 Оферты.

4.2.5. Если после первоначального расчета Исполнитель получил сведения, изменяющие расчетную сумму ежемесячного вознаграждения, включая сведения о переменных или разовых выплатах, подлежащих учету по п. 4.1.5 Оферты, Исполнитель производит дополнительный расчет.

Положительная разница оплачивается Заказчиком в течение десяти календарных дней с даты доставки дополнительного расчета.

Излишне уплаченная сумма возвращается либо по письменному заявлению Заказчика засчитывается в счет следующего платежа в течение десяти календарных дней с даты завершения сверки.

4.2.6. В случае нарушения срока оплаты результативного компонента Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления срока платежа, и до дня фактической оплаты включительно.

Общий размер неустойки не может превышать 10% от просроченной суммы.

За период начисления указанной договорной неустойки проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, дополнительно не начисляются, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или платежного агента.

4.3. Налоги

4.3.1. Все суммы, указанные в Договоре, являются окончательными для Заказчика и включают налоги Исполнителя, подлежащие применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Если Исполнитель обязан исчислять НДС, сумма НДС включается в установленную Договором стоимость и не начисляется сверх нее.

4.3.3. Изменение налогового режима или налогового статуса Исполнителя не увеличивает общую стоимость Услуг для Заказчика.

4.4. Способы оплаты

4.4.1. Оплата производится:

- путем перехода по предоставленной Исполнителем платежной ссылке;
- по банковским реквизитам Исполнителя;
- иным согласованным Сторонами безналичным способом.

4.4.2. Безопасность и условия использования платежных средств регулируются правилами соответствующих банков, платежных систем и платежных агентов.

4.4.3. Заказчик обязан проверить корректность реквизитов и назначения платежа.

Исполнитель не несет ответственности за последствия ошибки Заказчика при условии, что Исполнитель предоставил ему корректные платежные реквизиты.

При получении уведомления об ошибочном платеже Стороны принимают разумные меры для его идентификации и корректного учета.

4.5. Изменение индивидуальных условий оплаты

4.5.1. По письменному соглашению Сторон стоимость Услуг может быть уменьшена, а порядок оплаты — изменен.

4.5.2. Соответствующее соглашение может быть заключено путем обмена юридически значимыми сообщениями в порядке, предусмотренном разделом 11 Оферты.

4.6. Кассовые чеки

4.6.1. Кассовые чеки формируются Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

4.6.2. Признак способа расчета, момент формирования чека и иные фискальные реквизиты определяются исходя из характера и момента соответствующего расчета и не изменяются соглашением Сторон.

4.7. Прекращение Трудоустройства до полной оплаты второй части Услуг

4.7.1. Если профессиональная деятельность, признаваемая Трудоустройством, прекращена до истечения двух календарных месяцев с Даты Трудоустройства, Заказчик вправе потребовать приостановления оплаты тех платежей результативного компонента, срок оплаты которых не наступил к дате прекращения Трудоустройства.

Для применения настоящего пункта Заказчик обязан в течение пяти Рабочих дней с даты прекращения деятельности либо получения подтверждающего документа:

- направить Исполнителю юридически значимое уведомление;
- указать дату и основание прекращения деятельности;
- предоставить документ, подтверждающий прекращение деятельности.

4.7.2. Если уведомление и документы предоставлены в установленный срок, оплата будущих платежей приостанавливается с даты фактического прекращения Трудоустройства.

Если уведомление или документы предоставлены позднее, приостановление применяется с даты доставки Исполнителю полного комплекта необходимых сведений и документов.

Стоимость первой части Услуг и платежи результативного компонента, срок которых наступил до даты начала приостановления, сохраняют силу и подлежат оплате.

4.7.3. С даты начала приостановления Исполнитель возобновляет оказание второй части Услуг.

Продолжительность повторного периода сопровождения определяется настоящим пунктом независимо от первоначального срока, предусмотренного п. 3.1.15 Оферты, и заканчивается при наступлении наиболее раннего из следующих событий:

- нового Трудоустройства;
- истечения трех календарных месяцев с даты возобновления оказания Услуг.

Неиспользованные к дате первого Трудоустройства индивидуальные консультации, имитационные собеседования и запросы обратной связи могут быть использованы в течение повторного периода сопровождения.

Количественные лимиты индивидуальных Услуг не начинают исчисляться заново, если Стороны письменно не согласовали иное.

4.7.4. При новом Трудоустройстве производится новый расчет результативного компонента на основании условий нового Трудоустройства. Для дальнейшего исполнения Договора Датой Трудоустройства признается дата начала нового Трудоустройства.

Обновленный размер результативного компонента не может быть меньше совокупной суммы платежей результативного компонента, сроки которых наступили до начала приостановления.

4.7.5. Все фактически уплаченные Заказчиком суммы основного долга по результативному компоненту засчитываются в счет его обновленного размера.

Если обновленный размер результативного компонента не превышает совокупность фактически уплаченной Заказчиком суммы основного долга и задолженности по платежам, сроки которых наступили до приостановления, дальнейшие платежи не возникают.

Новый расчет не является основанием для возврата сумм, которые были правомерно начислены и уплачены в связи с первоначальным Трудоустройством.

4.7.6. Общий остаток основного долга определяется как положительная разница между обновленным размером результативного компонента и фактически уплаченной суммой основного долга.

Задолженность, срок оплаты которой наступил до начала приостановления, сохраняет первоначальный срок оплаты и погашается в первую очередь.

Сумма, подлежащая распределению на новые платежи, определяется как положительная разница между общим остатком основного долга и задолженностью по платежам, сроки которых наступили до начала приостановления.

4.7.7. Сумма, подлежащая распределению на новые платежи в соответствии с п. 4.7.6 Оферты, разделяется на количество платежей, равное разнице между двумя и количеством сроков платежей результативного компонента, наступивших до начала приостановления, но не менее чем на один платеж.

Новые платежи производятся соответственно через один и два календарных месяца с новой Даты Трудоустройства в пределах количества оставшихся платежей.

Если оба предусмотренных Договором срока платежей ранее наступили, положительная разница по новому расчету оплачивается одним платежом в течение десяти календарных дней с даты доставки расчета.

4.7.8. Если новое Трудоустройство не произошло до окончания Контрольного периода, исчисляемого после завершения повторного периода сопровождения, обязательства по оплате приостановленных платежей, срок которых не наступил до первого прекращения Трудоустройства, прекращаются.

Задолженность по платежам, сроки которых наступили до начала приостановления, не прекращается.

4.7.9. Отказ Заказчика от дальнейшего исполнения Договора в период повторного сопровождения сам по себе не возобновляет приостановленные платежи.

Последствия отказа определяются разделом 10 Оферты, а результативный компонент может возникнуть или быть пересчитан только при наступлении Трудоустройства в период, установленный Договором.

4.7.10. При новом Трудоустройстве Исполнитель оказывает Заказчику информационную поддержку в порядке и объеме, предусмотренных п. 3.1.17 Оферты.

5. Конфиденциальность

5.1. Конфиденциальной информацией для целей Договора признаются не находящиеся в свободном доступе:

- учетные данные и ссылки, позволяющие получить доступ к Платформе, базе знаний, Telegram-боту и иным закрытым информационным ресурсам;
- персональные данные, сообщения, документы и записи, относящиеся к другим заказчикам, работникам, наставникам и привлеченным Исполнителем лицам;
- внутренние организационные, технические и коммерческие сведения Исполнителя;
- исходные файлы, методические разработки, базы вопросов, внутренние регламенты и иные материалы, которые обозначены как конфиденциальные либо конфиденциальный характер которых очевиден из обстоятельств их предоставления;
- сведения, прямо обозначенные Стороной как конфиденциальные до или одновременно с их предоставлением.

5.2. Конфиденциальной информацией не являются сведения:

- которые являлись общедоступными на момент их получения;
- которые стали общедоступными не вследствие нарушения Договора;
- которые были законно известны получившей Стороне до их передачи;
- которые были самостоятельно разработаны без использования конфиденциальной информации другой Стороны;
- которые были законно получены от третьего лица;

- раскрытие которых обязательно в силу закона, требования суда или уполномоченного государственного органа;
- переданные представителю, адвокату, бухгалтеру, налоговому консультанту или иному профессиональному советнику при условии соблюдения им конфиденциальности.

5.3. Положения настоящего раздела не запрещают Заказчику:

- сообщать о факте заключения Договора;
- сообщать цену и условия приобретения Услуг;
- описывать собственный опыт получения Услуг;
- направлять претензии, жалобы и обращения;
- обращаться в суд, государственные органы и общественные объединения потребителей;
- оставлять отзывы.

При этом Заказчик не вправе распространять закрытые материалы Исполнителя, учетные данные, персональные данные третьих лиц и иные сведения, прямо относящиеся к конфиденциальной информации.

5.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях заключения и исполнения Договора, разграничения настоящего и Предыдущего договоров, защиты своих прав и выполнения требований законодательства Российской Федерации.

5.5. Если раскрытие информации обязательно в силу закона, раскрывающая Сторона, если это не запрещено законом, предварительно уведомляет другую Сторону и ограничивает раскрытие минимально необходимым объемом.

5.6. Обязательства по соблюдению конфиденциальности действуют в течение трех лет после окончания оказания Услуг или прекращения Договора.

Обязанность не распространять учетные данные, персональные данные третьих лиц и сведения, срок охраны которых установлен законом, действует в течение всего срока, в котором соответствующая информация сохраняет охраняемый характер.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности

6.1. Исключительные права на общие информационные материалы, видеозаписи, тексты, задания, шаблоны, базы вопросов, элементы Платформы, программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности, предоставляемые Исполнителем, принадлежат Исполнителю или соответствующим правообладателям.

6.2. Заказчику предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование материалов в личных некоммерческих целях следующими способами:

- ознакомление и просмотр;
- воспроизведение на личном устройстве;
- создание личных заметок и конспектов;
- использование содержащейся в материалах информации при подготовке к трудоустройству и осуществлении профессиональной деятельности.

Лицензия действует на территории всего мира в течение срока доступа к соответствующим материалам.

В отношении правомерно сохраненных Заказчиком личных конспектов и разрешенных к скачиванию файлов право личного некоммерческого использования сохраняется после окончания доступа.

6.3. В отношении индивидуализированных результатов Стартового пакета и Карьерного пакета Заказчику предоставляется бессрочное право:

- использовать их в целях поиска работы и осуществления профессиональной деятельности;
- редактировать и дополнять содержащиеся в них сведения;
- включать результаты в резюме, сопроводительные письма, профили на сайтах поиска работы и профессиональные социальные сети;
- направлять соответствующие документы потенциальным работодателям, заказчикам и рекрутерам;
- публиковать составленное для Заказчика резюме и иные предназначенные для публичного использования части Стартового пакета или Карьерного пакета.

6.4. Заказчик не вправе без письменного разрешения правообладателя:

- предоставлять третьим лицам учетные данные или доступ к закрытым материалам;
- публиковать или распространять закрытые материалы полностью либо в существенной части;
- продавать, сдавать в аренду или иным способом коммерчески распространять материалы;
- осуществлять массовое копирование, автоматизированную выгрузку или создание открытых копий базы знаний;
- удалять обозначения авторских прав и правообладателя;

- создавать коммерческий продукт путем прямого копирования или несущественной переработки закрытых материалов Исполнителя.

6.5. Ограничения настоящего раздела не распространяются на:

- знания, навыки и практический опыт, полученные Заказчиком;
- идеи, методы и принципы, не охраняемые авторским правом;
- программный код и иные результаты, самостоятельно созданные Заказчиком, если они не содержат неправомерно скопированных материалов Исполнителя;
- общедоступные сведения;
- материалы самого Заказчика, переданные Исполнителю.

6.6. Предоставление доступа к материалам третьих правообладателей осуществляется в пределах прав, предоставленных такими правообладателями. Заказчик обязан соблюдать доведенные до него условия их использования.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Сторона, для которой возникла невозможность исполнения, обязана в разумный срок уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств, если уведомление объективно возможно.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за временную невозможность использования Услуг вследствие неисправности устройства, программного обеспечения, интернет-соединения или учетной записи Заказчика, если соответствующая неисправность возникла не по вине Исполнителя.

Заказчик обязан в разумный срок уведомить Исполнителя о возникшей технической проблеме и предоставить сведения, необходимые для ее проверки.

Наличие технической проблемы на стороне Заказчика не означает автоматического оказания той индивидуальной Услуги, которая фактически не могла быть предоставлена без непосредственного участия Исполнителя и Заказчика.

7.4. Исполнитель не отвечает за нарушения в работе банков, платежных систем, операторов связи, сервисов видеоконференций, мессенджеров, хостинг-провайдеров и иных третьих лиц, если такие нарушения возникли не по вине Исполнителя и находятся вне сферы его разумного контроля.

При возникновении такого нарушения Исполнитель принимает разумные меры для восстановления возможности оказания Услуг либо предоставляет соразмерный альтернативный способ исполнения, если это технически возможно.

7.5. Заказчик несет ответственность за достоверность и актуальность предоставленных им сведений и документов.

Неблагоприятные последствия отсутствия, неполноты или недостоверности сведений возлагаются на Заказчика только в той части, в которой такие последствия находятся в непосредственной причинной связи с соответствующим нарушением Заказчика.

7.6. Заказчик признает, что результат поиска работы зависит в том числе от его собственных действий, решений, квалификации, подготовки, активности, достоверности предоставленных сведений, ситуации на рынке труда и решений потенциальных работодателей.

7.7. Исполнитель не гарантирует:

- получение Заказчиком приглашения на собеседование;
- получение Оффера;
- Новое Трудоустройство;
- определенный уровень вознаграждения;
- сохранение Трудоустройства в течение какого-либо срока;
- достижение иного результата, зависящего от действий Заказчика или третьих лиц.

7.8. Примеры результатов, отзывы, расчеты, статистика и иная информация, размещенная Исполнителем в информационных ресурсах, носят информационный характер и отражают индивидуальные обстоятельства соответствующих лиц, если прямо не указано иное.

7.9. Само по себе несоответствие Услуг субъективным ожиданиям Заказчика, не основанным на условиях Договора, описании Услуг или обязательных требованиях законодательства, не свидетельствует о ненадлежащем качестве Услуг.

Настоящий пункт не ограничивает право Заказчика ссылаться на объективное несоответствие Услуг условиям Договора, информации, предоставленной до его заключения, или требованиям законодательства Российской Федерации.

7.10. За доказанное нарушение обязательств по конфиденциальности Заказчик уплачивает:

- неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей — за неправомерное раскрытие конфиденциальной информации одному или нескольким определенным третьим лицам без размещения в открытом доступе;
- неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей — за публичное или массовое распространение конфиденциальной информации, передачу третьим лицам учетных данных к закрытым ресурсам, распространение персональных данных других заказчиков либо использование конфиденциальной информации в коммерческих целях.

Неустойка начисляется за каждый самостоятельный доказанный факт нарушения, но несколько действий, образующих единый эпизод распространения одной и той же информации, признаются одним нарушением.

Исполнитель вправе требовать возмещения доказанных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.11. За доказанное нарушение положений раздела 6 Оферты Заказчик уплачивает:

- неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей — за иное неправомерное использование материалов, не связанное с их публичным, массовым или коммерческим распространением;
- неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей — за продажу материалов, их публичное размещение, массовое распространение, передачу платного доступа третьим лицам за вознаграждение либо создание коммерческого продукта путем прямого копирования или несущественной переработки закрытых материалов Исполнителя.

Неустойка начисляется за каждый самостоятельный доказанный факт нарушения, но несколько действий, образующих единый эпизод использования одних и тех же материалов, признаются одним нарушением.

Исполнитель вправе требовать возмещения доказанных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.12. Размер неустойки и иных мер ответственности применяется с учетом обязательных положений законодательства Российской Федерации. Наличие в Договоре установленного размера неустойки не ограничивает полномочия суда по ее уменьшению в предусмотренных законом случаях.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны стремятся урегулировать возникающие разногласия путем переговоров.

8.2. До обращения в суд любая Сторона вправе направить другой Стороне письменную претензию.

8.3. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и направляет ответ в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а если такой срок законом не установлен — в течение десяти календарных дней.

8.4. Претензионный порядок является добровольным, если его обязательность прямо не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Настоящий раздел не ограничивает право Заказчика обратиться в суд, Роспотребнадзор или иной уполномоченный орган без предварительного направления претензии в случаях, когда закон не устанавливает обязательный досудебный порядок.

8.5. Территориальная подсудность спора с участием Заказчика-потребителя определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Положения Договора не ограничивают предоставленное потребителю право выбора суда.

9. Обработка персональных данных

9.1. Под обработкой персональных данных в Оферте понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия с персональными данными, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика в целях:

- заключения и исполнения Договора;
- проверки соответствия Заказчика условиям Программы перехода из Python в Go;
- идентификации Заказчика;
- предоставления доступа к Платформе и информационным ресурсам;
- коммуникации с Заказчиком;
- оказания индивидуализированных Услуг;
- подготовки Стартового пакета, карты перехода и Карьерного пакета;
- ведения Статусных отчетов;

- проверки наличия Оффера и Трудоустройства;
- определения даты начала процесса отбора и наличия связи с Предшествующим процессом отбора;
- разграничения настоящего и Предыдущего договоров;
- определения размера и порядка оплаты Услуг;
- приема платежей, возврата денежных средств и исполнения требований законодательства о бухгалтерском и налоговом учете;
- обеспечения информационной безопасности;
- рассмотрения обращений и претензий;
- защиты прав и законных интересов Сторон;
- исполнения требований законодательства Российской Федерации.

9.3. Для указанных целей Исполнитель вправе обрабатывать следующие персональные данные:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения — если она необходима для идентификации Заказчика;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- имя пользователя и идентификатор учетной записи в Telegram;
- идентификатор учетной записи на Платформе;
- сведения об образовании, профессиональном опыте, навыках и квалификации, включая сведения об опыте Python/backend-разработки и уровне подготовки по Go;
- сведения, содержащиеся в резюме и иных материалах Заказчика;
- сведения об Исходной профессиональной деятельности;
- сведения о поиске работы в сфере Go-разработки, откликах, собеседованиях, Предшествующих процессах отбора и Офферах;
- сведения о работодателях и заказчиках работ или услуг;
- сведения о должности, характере деятельности и Дате Трудоустройства;
- сведения о размере и порядке определения вознаграждения;
- относящиеся к исполнению Договора части трудовых и гражданско-правовых договоров;
- сведения о прекращении профессиональной деятельности;
- сведения о заключении и исполнении Предыдущего договора в минимально необходимом объеме;
- переписку Сторон;
- предоставленные Заказчиком документы и файлы;
- сведения о платежах и идентификаторы платежных операций без обработки Исполнителем полных реквизитов банковской карты;
- IP-адрес, дату и время входа, технические журналы Платформы, сведения о предоставлении доступа и действиях учетной записи;
- аудио- и видеозаписи консультаций и конференций, если Заказчик был предварительно уведомлен о записи и, когда это требуется законодательством Российской Федерации, предоставил отдельное согласие;
- иные сведения, непосредственно необходимые для исполнения Договора.

9.4. Паспортные данные, место рождения и адрес регистрации запрашиваются и обрабатываются только в случаях, когда это непосредственно предусмотрено законодательством Российской Федерации либо объективно необходимо для исполнения конкретного обязательства, разрешения спора или защиты прав Стороны.

Исполнитель сообщает Заказчику цель запроса таких сведений.

9.5. Персональные данные могут быть получены:

- непосредственно от Заказчика;
- из переписки Сторон;
- посредством Платформы и используемых информационных систем;
- из сведений, ранее законно полученных Исполнителем при исполнении Предыдущего договора;
- из законно доступных общедоступных источников;
- из документов и сообщений работодателя или заказчика, законно предоставленных Исполнителю.

Использование общедоступных сведений допускается только в минимально необходимом объеме и без нарушения прав и свобод Заказчика.

9.6. Исполнитель вправе поручать обработку персональных данных лицам, участвующим в оказании Услуг, поставщикам хостинга, информационных систем, средств коммуникации, платежных сервисов и иным подрядчикам при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Если законодательство требует отдельного согласия Заказчика на соответствующий способ обработки, поручение обработки, распространение или трансграничную передачу персональных данных, такое согласие оформляется отдельно.

9.7. Персональные данные обрабатываются в течение срока действия Договора, Контрольного периода и срока исполнения денежных обязательств, а после их окончания — в течение сроков, необходимых для выполнения требований законодательства Российской Федерации и защиты прав Сторон.

После достижения целей обработки персональные данные удаляются, уничтожаются или обезличиваются, если их дальнейшее хранение не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.8. Заказчик вправе скрывать избыточные сведения в документах в порядке, предусмотренном п. 3.3.14 Оферты.

9.9. Подробные условия обработки персональных данных, сведения об операторе, способах обработки, сроках хранения, правах субъекта персональных данных и порядке направления обращений устанавливаются Политикой обработки персональных данных Исполнителя, размещенной по адресу: https://codewaste.ru/confidence.

10. Заключение, изменение и прекращение Договора

10.1. Договор заключается путем акцепта Оферты способом, предусмотренным п. 1.3 Оферты.

10.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до окончания оказания Услуг и полного исполнения Сторонами денежных и иных обязательств, которые в силу Договора или закона сохраняются после окончания оказания Услуг.

10.3. Исполнитель вправе в любое время опубликовать новую редакцию Оферты.

Новая редакция применяется только к лицам, совершившим акцепт после даты ее публикации.

В отношении ранее заключенного Договора новая редакция применяется только при наличии отдельного явно выраженного согласия Заказчика, зафиксированного путем подписания дополнительного соглашения, ответа по электронной почте, совершения действия на Платформе или иным способом, позволяющим достоверно подтвердить содержание принятой редакции и волеизъявление Заказчика.

Молчание или продолжение использования ранее оплаченных Услуг сами по себе не признаются согласием на изменение цены, предмета, срока или иных существенных условий ранее заключенного Договора.

10.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения Договора путем направления Исполнителю юридически значимого уведомления.

Отказ вступает в силу с момента доставки уведомления Исполнителю либо с более поздней даты, прямо указанной Заказчиком.

Сам по себе отказ от Договора не влечет начисления штрафа или платы за реализацию права на отказ.

Расчеты производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора в части:

- фактически оказанных до даты отказа Услуг;
- фактически предоставленных до даты отказа элементов Стартового пакета и Карьерного пакета;
- фактически понесенных Исполнителем расходов;
- денежных обязательств, возникших до даты отказа;
- результативного компонента, если Новое Трудоустройство произошло в предусмотренный Договором период.

10.5. За исключением безусловного возврата, предусмотренного п. 3.1.12 Оферты, при определении расчетов в связи с отказом Заказчика:

- первая часть Услуг признается оказанной в полном объеме, если полный Стартовый пакет был предоставлен Заказчику до момента доставки уведомления об отказе;
- если до момента доставки уведомления об отказе Стартовый пакет был предоставлен не полностью, оплате подлежит фактически оказанный объем первой части Услуг и фактически понесенные Исполнителем расходы;
- направление недостающих элементов Стартового пакета после доставки уведомления об отказе без отдельного согласия Заказчика не создает обязанности по их оплате.

Настоящий пункт не ограничивает права Заказчика, предусмотренные обязательными положениями законодательства Российской Федерации.

10.6. Неактивность Заказчика, непосещение мероприятий, неиспользование материалов, отсутствие Статусного отчета или отсутствие ответа на обычные сообщения сами по себе не признаются уведомлением об отказе от Договора.

10.7. В случае нарушения Заказчиком обязанностей Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг только в случаях, объеме и порядке, предусмотренных Договором.

Односторонний отказ Исполнителя от Договора допускается исключительно в случаях, порядке и с последствиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Непродление бесплатного дополнительного периода в порядке п. 3.1.16 Оферты не является односторонним отказом от текущего периода оказания Услуг.

10.8. Прекращение Договора не прекращает:

- обязательства по оплате Услуг, возникшие до даты прекращения;
- обязательства, связанные с Оффером или Трудоустройством, если соответствующее событие произошло в период, установленный Договором;
- обязанности Заказчика, прямо действующие в течение Контрольного периода;
- обязательства, ранее возникшие по Предыдущему договору;
- положения о конфиденциальности;
- положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности;
- положения об обработке персональных данных;
- положения об ответственности и разрешении споров.

10.9. Постдоговорные обязательства, связанные с Трудоустройством, являются условиями определения стоимости ранее оказанной второй части Услуг и применяются только в пределах Контрольного периода и иных прямо установленных Договором сроков.

Такие обязательства не являются платой или штрафом за отказ Заказчика от дальнейшего исполнения Договора.

10.10. Прекращение настоящего Договора само по себе не прекращает, не изменяет и не возобновляет Предыдущий договор. Правовые последствия по каждому договору определяются отдельно с учетом п. 1.9 Оферты.

11. Прочие условия и юридически значимые сообщения

11.1. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Официальными каналами связи Исполнителя являются:

- адрес электронной почты, указанный в разделе 12 Оферты;
- аккаунт Исполнителя в Telegram, указанный в разделе 12 Оферты;
- Платформа.

Официальными каналами связи Заказчика являются:

- адрес электронной почты, указанный при акцепте, в заявке, профиле на Платформе или переписке;
- аккаунт Заказчика в Telegram, указанный при акцепте, в заявке, профиле на Платформе или переписке;
- личный кабинет Заказчика на Платформе.

11.3. Обычные сообщения наставников, кураторов и иных привлеченных Исполнителем лиц используются для текущего организационного и консультационного взаимодействия.

Такие сообщения признаются юридически значимыми сообщениями Исполнителя только в том случае, если:

- соответствующему лицу предоставлено полномочие направлять такие сообщения;
- в сообщении прямо указано, что оно направляется от имени Исполнителя и является юридически значимым;
- содержание сообщения зафиксировано и может быть достоверно воспроизведено.

Изменение цены, срока, предмета Договора или порядка оплаты допускается только посредством официальных каналов связи Исполнителя.

11.4. Статусные запросы, уведомления о приостановлении, уведомления о предоставлении первоначального доступа, Стартового пакета и Карьерного пакета, расчеты стоимости, требования об оплате и уведомления Исполнителя о прекращении Договора направляются Исполнителем по электронной почте и при наличии технической возможности дублируются через Telegram или Платформу.

Невозможность дублирования сообщения через дополнительный канал не влияет на его юридическую силу, если подтверждена доставка по электронной почте.

11.5. Электронное письмо считается доставленным при его поступлении на указанный Заказчиком адрес электронной почты при отсутствии автоматического сообщения почтового сервера о невозможности доставки.

Сообщение в Telegram считается доставленным с момента его поступления в указанный Заказчиком аккаунт, подтвержденного техническими средствами сервиса.

Сообщение на Платформе считается доставленным с момента его размещения в личном кабинете Заказчика при условии фиксации даты, времени, содержания сообщения и идентификатора учетной записи техническими средствами Платформы.

Если сообщение поступило адресату, но не было прочитано или фактически воспринято им по обстоятельствам, зависящим от адресата, юридические последствия наступают с момента доставки.

11.6. Заказчик обязан в течение трех Рабочих дней уведомить Исполнителя об изменении адреса электронной почты, аккаунта Telegram и иных контактных данных.

До доставки такого уведомления сообщения, направленные по ранее предоставленным контактным данным, считаются направленными надлежащим образом.

11.7. Стороны признают допустимыми доказательствами:

- электронную переписку;
- сообщения в Telegram;
- сообщения и уведомления на Платформе;
- технические журналы Платформы;
- сведения о предоставлении доступа;
- записи дат и продолжительности онлайн-конференций;
- направленные Сторонами файлы и документы;
- сведения платежных систем и банков;
- иные электронные данные, позволяющие установить их содержание, отправителя, адресата и время совершения соответствующего действия.

11.8. Исполнитель сохраняет сведения, позволяющие подтвердить:

- редакцию Оферты, акцептованную Заказчиком;
- дату и время акцепта;
- идентификатор платежа;
- предоставленный Заказчику до акцепта расчет и описание цены;
- раскрытые Заказчиком сведения об Исходной профессиональной деятельности, Офферах и Предшествующих процессах отбора на позиции или проекты с использованием Go;
- дату предоставления первоначального доступа;
- дату предоставления Стартового пакета и Карьерного пакета;
- направленные Статусные запросы и уведомления;
- дату приостановления и возобновления оказания Услуг;
- произведенные расчеты стоимости;
- сведения, необходимые для разграничения настоящего и Предыдущего договоров.

По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет электронную копию редакции Оферты, действовавшей в момент акцепта.

11.9. Признание отдельного положения Договора недействительным, незаключенным или не подлежащим применению не влечет недействительности остальных положений, которые могут применяться самостоятельно без такого положения.

12. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Щербак Антон Остапович

ИНН: 230816139315

ОГРНИП: 324237500502901

Расчетный счет: 40802810120000499160

Банк: ООО «Банк Точка»

Корреспондентский счет: 30101810745374525104

БИК: 044525104

E-mail: shcherbak.antony@yandex.ru

Telegram: @gardiys